

NORMLEX

Sistema de Información sobre Normas Internacionales del Trabajo [Buscar](#) | [Guía del usuario](#) | [Glosario](#)

Co87 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (n.º 87)

Mostrar en: [francés](#) - [español](#) - [árabe](#) - [alemán](#) - [neerlandés](#) - [portugués](#) - [ruso](#) - [vietnamita](#) - [chino](#)

Ir al artículo: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#) [21](#)

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,

Habiendo sido convocada en San Francisco por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y habiéndose reunido en su trigésimo primer período de sesiones el 17 de junio de 1948;

Habiendo decidido adoptar, en forma de Convención, ciertas propuestas relativas a la libertad de asociación y la protección del derecho de sindicación, que es el séptimo punto del orden del día de la sesión;

Considerando que el Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo declara que el "reconocimiento del principio de libertad sindical" es un medio para mejorar las condiciones de trabajo y establecer la paz;

Considerando que la Declaración de Filadelfia reafirma que "la libertad de expresión y de asociación son esenciales para el progreso sostenido";

Considerando que la Conferencia Internacional del Trabajo, en su trigésimo período de sesiones, adoptó por unanimidad los principios que deberían constituir la base de la regulación internacional;

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Segundo Período de Sesiones, respaldó estos principios y solicitó a la Organización Internacional del Trabajo que continuara sus esfuerzos para que fuera posible adoptar uno o varios convenios internacionales;

Adopta el noveno día de julio del año mil novecientos cuarenta y ocho el siguiente Convenio, que podrá citarse como el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948:

PARTE I. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

Artículo 1

Cada Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual el presente Convenio está en vigor se compromete a dar efecto a las siguientes disposiciones.

Artículo 2

Los trabajadores y los empresarios, sin distinción alguna, tendrán derecho a constituir y, con sujeción únicamente a las normas de la organización de que se trate, a afiliarse a organizaciones de su elección sin autorización previa.

Artículo 3

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tendrán derecho a elaborar sus estatutos y reglamentos, a elegir a sus representantes con plena libertad, a organizar su administración y actividades y a formular sus programas.

2. Las autoridades públicas se abstendrán de cualquier injerencia que restrinja este derecho o impida su ejercicio legítimo.

Artículo 4

Las organizaciones de trabajadores y empleadores no podrán ser disueltas ni suspendidas por la autoridad administrativa.

Artículo 5

Las organizaciones de trabajadores y empleadores tendrán derecho a constituir federaciones y confederaciones y a unirse a ellas, y cualquier organización, federación o confederación de este tipo tendrá derecho a afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y empleadores.

Artículo 6

Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 del presente documento se aplican a las federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y empleadores.

Artículo 7

La adquisición de personalidad jurídica por parte de las organizaciones de trabajadores y empleadores, federaciones y confederaciones no estará sujeta a condiciones que restrinjan la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 del presente documento.

Artículo 8

1. Al ejercer los derechos previstos en el presente Convenio, los trabajadores y los empleadores y sus respectivas organizaciones, al igual que otras personas o colectivos organizados, deberán respetar la ley del país.
2. La ley del país no será de tal manera que menoscabe, ni se aplicará de manera que menoscabe, las garantías previstas en el presente Convenio.

Artículo 9

1. El alcance de las garantías previstas en el presente Convenio que se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía será determinado por las leyes o reglamentos nacionales.
2. De conformidad con el principio establecido en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la ratificación del presente Convenio por cualquier Miembro no se considerará que afecta a ninguna ley, laudo, costumbre o acuerdo vigente en virtud del cual los miembros de las fuerzas armadas o de la policía gocen de algún derecho garantizado por el presente Convenio.

Artículo 10

En el presente Convenio, el término **organización** significa toda organización de trabajadores o de empresarios para promover y defender los intereses de los trabajadores o de los empresarios.

PARTE II. PROTECCIÓN DEL DERECHO DE ORGANIZACIÓN

Artículo 11

Cada Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para la que esté en vigor el presente Convenio se compromete a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar que los trabajadores y los empleadores puedan ejercer libremente el derecho de sindicación.

PARTE III. DISPOSICIONES VARIAS

Article 12

1. In respect of the territories referred to in Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation as amended by the Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment 1946, other than the territories referred to in paragraphs 4 and 5 of the said article as so amended, each Member of the Organisation which ratifies this Convention shall communicate to the Director-General of the International Labour Office with or as soon as possible after its ratification a declaration stating:

- (a) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied without modification;
- (b) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied subject to modifications, together with details of the said modifications;
- (c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
- (d) the territories in respect of which it reserves its decision.

2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.

3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservations made in its original declaration in virtue of subparagraphs (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.

4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 16, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.

Article 13

1. Where the subject-matter of this Convention is within the self-governing powers of any non-metropolitan territory, the Member responsible for the international relations of that territory may, in agreement with the government of the territory, communicate to the Director-General of the International Labour Office a declaration accepting on behalf of the territory the obligations of this Convention.

2. A declaration accepting the obligations of this Convention may be communicated to the Director-General of the International Labour Office:

- (a) by two or more Members of the Organisation in respect of any territory which is under their joint authority; or
- (b) by any international authority responsible for the administration of any territory, in virtue of the Charter of the United Nations or otherwise, in respect of any such territory.

3. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with the preceding paragraphs of this Article shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications it shall give details of the said modifications.

4. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.

5. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 16, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of the application of the Convention.

PART IV. FINAL PROVISIONS

Article 14

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 15

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.

Article 16

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 17

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le ha sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el Convenio.

Artículo 18

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, todos los detalles de las ratificaciones, declaraciones y actos de denuncia registrados por él de conformidad con las disposiciones de los artículos precedentes.

Artículo 19

Cuando lo considere necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia General un informe sobre el funcionamiento del presente Convenio y examinará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión, total o parcial.

Artículo 20

1. Si la Conferencia adopta un nuevo Convenio que revise el presente Convenio en su totalidad o en parte, entonces, a menos que el nuevo Convenio disponga lo contrario:
 - (a) la ratificación por un Miembro del nuevo Convenio de revisión implicará ipso jure la denuncia inmediata del presente Convenio, no obstante lo dispuesto en el artículo 16 anterior, si y cuando el nuevo Convenio de revisión haya entrado en vigor;
 - b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo Convenio de revisión, el presente Convenio dejará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
2. El presente Convenio permanecerá en vigor en su forma y contenido actuales para aquellos Miembros que lo hayan ratificado pero no hayan ratificado el Convenio de revisión.

Artículo 21

Las versiones en inglés y francés del texto de esta Convención tienen la misma validez.

Ver relacionado

Constitución

[Artículo 19 de la Constitución](#)

[Artículo 35 de la Constitución](#)

Información clave

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (Entrada en vigor: 4 de julio de 1950)

Adopción: San Francisco, 31.ª sesión de la CDI (9 de julio de 1948).

Estado: Instrumento vigente (Convención Fundamental).

La Convención puede ser denunciada: del 4 de julio de 2030 al 4 de julio de 2031.

Véase también

[Ratificaciones por país](#)

[Presentaciones a las autoridades competentes por país](#)